

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 903/2531

นางจิตร บรรณทอง

โจทก์

นางสำรวย อินทร์นิ่ม

จำเลย

นายดามพ์ กิติภักย์พิบูลย์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 98)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรื้อถอนบ้านเรือนของจำเลยออกไปจากที่ดินของโจทก์ หากจำเลยไม่รื้อถอน ให้โจทก์รื้อโดยจำเลยเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์อีกต่อไป จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้งศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านของจำเลยออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 2330 หมู่ 8 ตำบลแพรภคศรีราชอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท หากจำเลยและบริวารไม่รื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนโดยจำเลยเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่าย ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงดังกล่าวอีกต่อไป ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ที่ดินพิพาทกึ่งหนึ่งเป็นของจำเลยคำขออื่นตามฟ้องแย้งให้ยก และให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 92,91)

คำสั่ง

ในกรณีที่ดินพิพาทมีชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียวจำเลยไม่สามารถจดทะเบียนนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทได้ ไม่มีเหตุที่จะสั่งให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

ในกรณีที่ดินพิพาทมีชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียวจำเลยไม่สามารถจดทะเบียนนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทได้ ไม่มีเหตุที่จะสั่งให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>